Kapitel 7: Behörde und Nachbarn

Bevor gebaut werden darf, muss das Vorhaben in der Regel von der Baubehörde genehmigt werden. Das Baurecht ist in Österreich Landessache – deshalb unterscheiden sich Begriffe, Unterlagen und Abläufe von Bundesland zu Bundesland. Die Grundzüge sind aber überall ähnlich. Dieses Kapitel erklärt das Verfahren, die Rolle der Nachbarn und wie Sie Verzögerungen vermeiden.

Wer ist zuständig?

Baubehörde erster Instanz ist in der Regel die **Gemeinde** – konkret der Bürgermeister, in Wien der Magistrat. In den meisten Gemeinden bereitet ein Bauamt die Verfahren vor, unterstützt von einem bautechnischen Amtssachverständigen.

Bundesland	Wichtigste Rechtsgrundlage
Burgenland	Burgenländisches Baugesetz 1997
Kärnten	Kärntner Bauordnung 1996, Kärntner Bauvorschriften
Niederösterreich	NÖ Bauordnung 2014, NÖ Bautechnikverordnung 2014
Oberösterreich	Oö. Bauordnung 1994, Oö. Bautechnikgesetz 2013
Salzburg	Baupolizeigesetz 1997, Bautechnikgesetz 2015
Steiermark	Steiermärkisches Baugesetz 1995
Tirol	Tiroler Bauordnung 2022
Vorarlberg	Baugesetz 2001, Bautechnikverordnung
Wien	Bauordnung für Wien

Alle Landesgesetze finden Sie kostenlos im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) unter ris.bka.gv.at. Die bautechnischen Anforderungen stützen sich in allen Ländern weitgehend auf die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB-Richtlinien).

Welches Verfahren?

Je nach Bundesland und Vorhaben unterscheidet das Baurecht zwischen bewilligungspflichtigen, anzeigepflichtigen und bewilligungsfreien Vorhaben. Ein neues Einfamilienhaus ist fast überall **bewilligungspflichtig**. Kleinere Vorhaben wie Gartenhütten, Carports oder Zäune sind je nach Land und Größe anzeigepflichtig oder frei – aber auch dann müssen Abstände, Höhen und Bebauungsbestimmungen eingehalten werden.

> **Praxistipp:** Vereinbaren Sie vor der Einreichung einen Vorbesprechungstermin beim Bauamt und, wenn möglich, mit dem bautechnischen Sachverständigen. Viele Probleme lassen sich so klären, bevor sie im Verfahren zu Nachreichungen und Verzögerungen führen.

Das Bauansuchen

Welche Unterlagen genau verlangt werden, legt die jeweilige Bauordnung fest. Typisch sind:

- ☐ Antragsformular der Gemeinde
- ☐ Nachweis des Eigentums oder Zustimmung des Grundeigentümers (Grundbuchauszug)
- ☐ Einreichpläne (Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten) in der geforderten Anzahl, unterfertigt vom Planer und vom Bauwerber
- ☐ Baubeschreibung
- ☐ Energieausweis
- ☐ Verzeichnis der Nachbargrundstücke und deren Eigentümer

☐ je nach Land und Vorhaben: Nachweise zu Statik, Brandschutz, Schallschutz, Oberflächenentwässerung, Stellplätzen, Abwasserentsorgung

Achtung: Ein unvollständiges Ansuchen ist der häufigste Grund für lange Verfahren. Die Behörde muss Sie zwar zur Verbesserung auffordern, die Entscheidungsfrist beginnt aber im Ergebnis erst mit den vollständigen Unterlagen zu laufen. Lassen Sie den Planer die Vollständigkeit vor der Abgabe anhand der Checkliste der Gemeinde prüfen.

Die Bauverhandlung

In vielen Verfahren führt die Behörde eine **mündliche Verhandlung** an Ort und Stelle durch. Dazu werden der Bauwerber, der Planer, die Nachbarn und gegebenenfalls Sachverständige geladen. Der Sachverständige prüft das Vorhaben auf die Einhaltung der Bauvorschriften, die Nachbarn können Einwendungen erheben, und das Ergebnis wird in einer Niederschrift festgehalten.

Rechte der Nachbarn

Nachbarn haben im Bauverfahren keine unbeschränkten Mitspracherechte. Sie können nur die Verletzung bestimmter, in der Bauordnung festgelegter Rechte geltend machen – die sogenannten **subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte**. Dazu gehören je nach Land vor allem Abstände zur Grundgrenze, Gebäudehöhen, der Brandschutz und Schutz vor bestimmten Immissionen. Ob ihnen die Farbe der Fassade gefällt, ist dagegen kein Einwand, den die Behörde berücksichtigen muss.

Rechtslage: Wurden die Nachbarn ordnungsgemäß und mit Hinweis auf die Rechtsfolgen geladen bzw. wurde die Verhandlung ordnungsgemäß kundgemacht, verlieren sie ihre Stellung als Partei, wenn sie nicht spätestens am Tag vor der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung zulässige Einwendungen erheben (§ 42 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz). Manche Bauordnungen sehen statt einer Verhandlung eine schriftliche Einwendungsfrist vor, und in vereinfachten Verfahren ist die Parteistellung der Nachbarn teils stark eingeschränkt. Privatrechtliche Einwendungen – etwa aus einem Servitut – werden nicht im Bauverfahren entschieden, sondern auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

Gute Nachbarschaft von Anfang an

Die meisten Einwendungen entstehen aus Überraschung und Misstrauen. Ein Gespräch vor der Einreichung kostet wenig und erspart viel.

☐ Nachbarn vor der Einreichung besuchen, Plan zeigen, Bedenken anhören.

☐ Heikle Punkte offen ansprechen: Wärmepumpe, Fenster zur Grenze, Garage, Stützmauern, Bauzeit.

☐ Einen Ansprechpartner für die Bauzeit nennen (Telefonnummer).

☐ Vor Baubeginn die Nachbargebäude, Zäune und die Straße mit Fotos dokumentieren (Beweissicherung).

☐ Lärmintensive Arbeiten und Anlieferungen ankündigen.

Der Bescheid

Die Behörde entscheidet mit einem schriftlichen **Bescheid**. Eine Baubewilligung enthält häufig **Auflagen**, etwa zur Höhenlage, zur Ableitung von Oberflächenwasser, zu Stellplätzen, zur Bepflanzung oder zu Nachweisen, die vor oder nach der Fertigstellung vorzulegen sind. Lesen Sie den Bescheid vollständig, geben Sie eine Kopie an Ihren Baumeister und hängen Sie die wichtigsten Auflagen auf der Baustelle aus.

Rechtskraft abwarten

Bauen Sie erst, wenn der Bescheid **rechtskräftig** ist. Ob gegen den Bescheid zuerst eine Berufung innerhalb der Gemeinde möglich ist (Frist zwei Wochen), hängt vom Bundesland und teils von der Gemeinde ab; in Wien, in der Steiermark und – nach der jüngsten Reform – in Niederösterreich gibt es sie nicht. Dann geht eine Beschwerde direkt an das Verwaltungsgericht des Landes (Frist vier Wochen). Die Rechtsmittelbelehrung im Bescheid nennt den richtigen Weg. Erst wenn die Fristen für alle Parteien abgelaufen sind oder über Rechtsmittel entschieden ist, haben Sie Sicherheit.

Typischer Fehler: Mit dem Bau wird schon vor der Rechtskraft begonnen, weil die Firmen Termine haben. Das ist in der Regel bereits für sich eine Verwaltungsübertretung. Erhebt ein Nachbar ein Rechtsmittel und wird der Bescheid aufgehoben, steht ein teilweise errichtetes Gebäude ohne gültige Bewilligung da.

Die Bewilligung kann erlöschen

Die Bauordnungen sehen vor, dass eine Baubewilligung erlischt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist mit dem Bau begonnen wird; viele Länder verlangen außerdem die Fertigstellung innerhalb einer Frist. Dauer und Verlängerungsmöglichkeiten sind je nach Land unterschiedlich – notieren Sie sie im Projekt-Steckbrief in Teil 2.

Während der Bauzeit

- ☐ Baubeginn und Bauführer melden, sofern die Bauordnung das vorsieht.
- ☐ Nur nach dem bewilligten Plan bauen. Jede wesentliche Abweichung (Lage, Höhe, Größe, Fenster an der Grenze, Nutzung) vorher mit dem Planer klären – sie kann eine Planänderung oder eine neue Bewilligung erfordern.
- ☐ Für die Benützung von Gehsteig oder Straße (Kran, Container, Gerüst, Materiallager) vorher die Bewilligung nach § 82 bzw. § 90 Straßenverkehrsordnung und gegebenenfalls die Zustimmung des Straßenerhalters einholen (in Wien zusätzlich eine Gebrauchserlaubnis).
- ☐ Auflagen, die vor der Fertigstellung nachgewiesen werden müssen, rechtzeitig vorbereiten (Befunde, Bestätigungen).

Achtung: Wer ohne Bewilligung oder abweichend vom bewilligten Plan baut, riskiert Verwaltungsstrafen und einen Auftrag zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands – im schlimmsten Fall bis zum Abbruch. Auch bei einem späteren Verkauf oder bei Förderungen können nicht bewilligte Bauteile zum Problem werden.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 7

- ☐ Vorbesprechung beim Bauamt durchgeführt, Unterlagenliste der Gemeinde erhalten
- ☐ Nachbarn informiert, Bedenken besprochen
- ☐ Vollständiges Bauansuchen eingereicht (Datum im Projekt-Steckbrief)
- ☐ Bauverhandlung vorbereitet: Planer anwesend, Pläne und Unterlagen griffbereit
- ☐ Bescheid erhalten, Auflagen gelesen und an die Firmen weitergegeben
- ☐ Rechtskraft abgewartet und Datum notiert
- ☐ Fristen für Baubeginn und Fertigstellung notiert